



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 54 Reg. Delibere Del 08/06/2022	Canone idrico – Anno 2022 – Determinazioni.
---	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **08** Del mese di **Giugno**

Alle ore **13:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.

L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo." l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".omissis.....

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:

1.omissis.....

"2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

.omissis.....

Visti:

l'articolo 142, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che espressamente prevede: "Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto";

l'articolo 147, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che prevede l'individuazione, con delibera, da parte della Regione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed il trasferimento dell'esercizio delle competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 dello stesso decreto legislativo;

la Deliberazione n. 183 del 12.6.2015, con la quale la Giunta Regionale, per effetto di quanto precede, ha individuato l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale - Autorità Idrica della Calabria;

la Deliberazione n. 256 del 27.7.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il disciplinare di "Individuazione e funzionamento dell'ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato – Autorità Idrica della Calabria";

Richiamati:

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 552 del 03/02/2016 con il quale è stata approvata la relazione programmatica per l'avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO unico Calabria nel quale viene previsto, tra l'altro, l'opzione di una possibile approvazione, entro il mese di giugno 2016, della tariffa unica d'ambito, con schema c.d. virtuale per l'intero ambito territoriale regionale, la procedura di affidamento del servizio ad un nuovo gestore totalmente pubblico e conseguentemente il superamento dell'art. 10.1 della delibera 664/2015 dell'AEEGSI, con la possibilità di applicazione della tariffa dalla data di approvazione anche da parte dei Comuni per tutta la durata del periodo transitorio occorrente alla effettiva presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore;
- la circolare prot. n. 116733 dell'11.04.2016 della Regione Calabria - Dipartimento "Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità" - Direzione Generale ad oggetto: *"Predisposizione delle tariffe del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) - Adempimenti"* - nella quale viene espressamente indicata l'esclusione dall'aggiornamento tariffario delle gestioni dirette in economia dei comuni della Calabria, in quanto gestioni non conformi al disposto dell'art.10.1 della delibera n. 664/2015/R/idr del 28/12/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);
- Il dispositivo dell'art. 10 della citata delibera 664/2015/R/idr, che individua i *"Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario"*, ovvero le condizioni per le quali non si ha diritto ad alcun possibile aggiornamento delle tariffe rispetto a quelle regolarmente approvate e **vigenti al 31.12.2011** (prima della regolazione AEEGSI) o successive, se predisposte secondo le metodologie AEEGSI, a questa regolarmente trasmesse e da questa approvate;

Preso atto:

- che, per come indicato nella circolare sopra detta, l'approvazione della predisposizione tariffaria e la scelta della forma di gestione, per il periodo regolatorio 2016/2019, saranno effettuate a cura della costituenda Autorità Idrica della Calabria;
- del blocco dell'aggiornamento tariffario previsto con la citata delibera n. 664/2015/R/idr dell'AEEGSI;

Ritenuto pertanto dover confermare nell'anno **2022**, le tariffe del servizio acquedotto applicate nell'anno 2019;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. del 28 settembre 2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021,*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.";

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022";

VISTO:

- Il regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 13/11/2001 esecutiva ai sensi di legge;
- Il regolamento comunale per il servizio di fognatura, approvato con delibera consiliare n. 21 del 13/11/2001, esecutiva ai sensi di legge;
- la carta del servizio idrico integrato approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/08/2002;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i;
- lo Statuto dell'Ente.

Visto il seguente quadro economico dei costi relativo al servizio di acquedotto ed al servizio di fognatura e depurazione:

Quadro riassuntivo spese servizio idrico

Fornitura idrica (So.ri.cal. Spa)	€ 275.000,00
Manutenzione rete idrica	€ 68.000,00
Spese spedizione bollette (Poste Italiane)	€ 9.000,00
Spese letture contatori	€ 10.000,00
Manutenzione e riparaz. rete fognaria	€ 55.000,00
Quota gestione depuratore consortile	€ 140.000,00
Servizi di supporto	€ 7.000,00
TOTALE	€ 564.000,00

Quadro riassuntivo Entrate servizio idrico integrato

Quota tariffa acquedotto	€ 360.000,00
Quota tariffa depurazione	€ 149.000,00
Quota tariffa fognatura	€ 55.000,00
Totale	€ 564.000,00

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno **2022**:

1. le tariffe del servizio idrico integrato (acquedotto – fognatura e depurazione) in vigore nell'anno 2019, come di seguito riportate:

SERVIZIO ACQUEDOTTO		
Tipo utenza	Fascia	Importo
Utenze domestiche	Fascia 1 (fino a 150 mc)	€ 0,50
	Fascia 2 (da 151 a 300 mc)	€ 0,57
	Fascia 3 (da 301 mc)	€ 0,60
Utenze non domestiche	Fascia 1 (da 0 a 50 mc)	€ 0,78
	Fascia 2 (da 51 mc)	€ 0,91
Utenze agricole	Fascia 1 (da 0 a 30 mc)	€ 0,46
	Fascia 2 (da 31 mc)	€ 0,60

Servizio Fognatura	€ 0,15
Servizio Depurazione	€ 0,40

2. L'importo di € 8,36 a titolo di ex-nolo (da applicarsi ad ogni singola utenza "uso domestico") per come stabilito al punto 1.3 del provvedimento Cipe n.52 del 04 aprile 2001;
3. Il canone annuo fisso previsto dall'art.9 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 13/11/2001 (importi di cui allegata tabella "A");

DI STIMARE, conseguentemente, il gettito complessivo del Servizio Idrico Integrato da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022 in € 564.000,00 iva compresa così distinto:

Quota tariffa acquedotto (comprensiva degli importi di cui ai punti 2 e 3.)	€ 360.000,00
Quota tariffa depurazione	€ 149.000,00
Quota tariffa fognatura	€ 55.000,00
Totale	€ 564.000,00

DI DARE ATTO che, ai fini della determinazione della quota tariffaria, il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%);

DI DARE ATTO che, con riferimento alle entrate, il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio idrico è pari al 100 %;

DI DISPORRE che l'Ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 essendo atto propedeutico alla proposta di bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

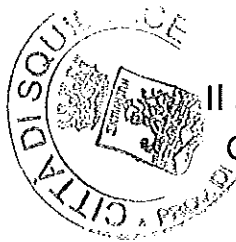
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

16 GIU. 2022



Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

